

Súd: Krajský súd Košice
Spisová značka: 4Cob/55/2024
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8622201668
Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2025
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Kotorá
ECLI: ECLI:SK:KSKE:2025:8622201668.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mareka Kotoru a sudcov JUDr. Júliusa Tótha a JUDr. Moniky Šabl'ovej, v spore žalobcu: KC BAU s. r. o., so sídlom Kpt. Nálepku 865/77, 087 01 Giraltovece, IČO: 53 311 205, zastúpený: A. B. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom: D. XX, XXX XX D., proti žalovanému: B. E. S-STAV, s miestom podnikania Dlhá 527/33, 089 01 Svidník, IČO: 37 654 853, zastúpený: JUDr. Ing. Adrián Cupák, advokát, so sídlom Dr. Goldbegrá 249/1, 089 01 Svidník, IČO: 40 803 350, o zaplatenie 3.300,00 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prešov č. k. 25Cb/161/2023-62 z 22. januára 2024, takto

rozhodol:

- Potvrdzuje rozsudok Okresného súdu Prešov č. k. 25Cb/161/2023-62 z 22. januára 2024.
- Žalovanému priznáva proti žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie (ďalej aj „súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že žalobu zamietol (výrok I.), žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% (výrok II.).

2. Rozhodol tak o žalobe žalobcu, ktorou sa domáhal zaviazania žalovaného na uhradenie sumy 3.300,- Eur a trov konania. Žalobca uviedol, že spoločnosť MIKRASTAV EU, s.r.o. (ďalej len „objednávateľ“) uzavrela dňa 15.09.2021 so žalobcom ako zhotoviteľom Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie prác a to montáže elektrických zariadení s miestom výkonu práce v areáli BUKÓZA HOLDING, a.s. vo Vranove nad Topľou v termíne od 20.09.2021 do 30.06.2022. Žalobca sa na vykonaní prác dohodol so žalovaným ako subdodávateľom na základe Zmluvy o dielo zo dňa 21.11.2021 (ďalej len „zmluva“). Žalovaný si však nesplnil zmluvné povinnosti, ktorými sa zaviazal v predmetnej zmluve o dielo a uvedené práce do dňa podania žaloby nevykonával. Objednávateľ vyfakturoval žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 3.300,- Eur, ktorú žalobca v plnej výške uhradil. Uviedol, že v tomto konaní si uplatňuje náhradu tejto pokuty, keďže ju zaplatil nedodržaním zmluvných podmienok žalovaným.

3. Vo veci bol vydaný platobný rozkaz, proti ktorému podal žalovaný odpor, v ktorom uviedol, že z faktúry predloženej žalobcom vyplýva, že mu žalobca fakturuje náhradu škody vo výške 3.300,- Eur, ktorú mal žalovaný spôsobiť krádežou. Teda o iný dôvod ako nevykonanie dojednaných prác. V uzavretej zmluve si však nedojednali žiadne sankcie, či pokuty, ani žiadne lehoty na vykonanie diela. Dodal, že nie je účastníkom zmluvy uzavretej medzi žalobcom a objednávateľom. Podľa žalovaného žalobca nijako nepreukázal, že žalovaný sa dopustil krádeže. Navrhol žalobu zamietnuť.

4. Súd prvej inštancie vec právne posúdil s poukazom na ustanovenia Obchodného zákonníka - § 1 ods. 1 vymedzujúceho pôsobnosť Obchodného zákonníka, § 261 ods. 1 upravujúceho záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, § 301 upravujúceho zmluvnú pokutu a jej moderáciu, § 373 upravujúceho

náhradu škodu, § 536 ods. 1, ods. 3, § 546 ods. 1, § 554 ods. 1 upravujúcich zmluvu o dielo, § 562 ods. 2 upravujúceho uplatnenie vád z diela a Občianskeho zákonníka - § 420 ods. 1 upravujúceho zodpovednosť za škodu, § 544 ods. 1 upravujúceho zmluvnú pokutu.

5. Súd prvej inštancie právne uzavrel, že v konaní je nesporné uzavretie zmluvy o dielo medzi stranami, pričom sporný je vznik škody, resp. zmluvnej pokuty na strane žalobcu, výška žalovanej istiny, rozsah dohodnutého diela a krádež spôsobená žalovaným u obchodného partnera.

Súd dodal, že žalobca aj žalovaný sú podnikateľskými subjektmi, čo vyplýva z predmetu ich činností. Strany konania uzatvorili zmluvu o dielo, na základe ktorej sa žalovaný zaviazal vykonať elektroinštalačné a pomocné elektroinštalačné práce, ktoré mali byť bližšie identifikované v prílohe zmluvy (táto netvorí obsah žaloby a jej príloh). Zmluvné strany sa dohodli na odmene 9,- Eur za hodinu vykonaných prác s tým, že v zmysle článku IV. bod 3 zmluvy sa žalovaný zaviazal vykonať predmetné práce do 3/2022. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak žalovaný tieto práce nevykoná v určenej lehote, žalobca má voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý aj začatý deň omeškania (článok VII. bod 1. zmluvy). Žalobca tvrdí, že žalovaný sa dostal do omeškania, čoho dôsledkom žalobcovi jeho zmluvný partner (objednávateľ) vyfakturoval zmluvnú pokutu vo výške 3.300,- Eur, ktorú si žalobca uplatňuje v konaní u žalovaného. Žalovaný s týmto nesúhlasil a dodal, že žalobca svoj nárok jasne nedefinoval, neuviedol jasný výpočet zmluvnej pokuty, ktorú mu vyfakturoval a súčasne zo zmluvy ani nevyplýva, aké práce mal žalovaný vykonať a teda nie je jasné či bol vôbec v omeškaní s ich vyhotovením. Na pojednávaní dňa 22.01.2024 žalobca špecifikoval svoj návrh s tým, že v konaní sa domáha náhrady škody, ktorá mu vznikla konaním žalovaného.

6. K uplatnenému nároku súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa v konaní domáha zaplata sumy 3.300,- Eur, čo odôvodnil tým, že s objednávatelom mal uzavretú zmluvu o dielo, ktorú rovnako uzavrel so žalovaným v rámci subdodávateľského vzťahu. Žalovaný sa mal na mieste výkonu prác dopustiť krádeže, čoho dôsledkom mu bolo zamedzené vstupovať na miesto výkonu práce, pričom na základe uvedeného sa dostal do omeškania s vyhotovením diela. Z tohto dôvodu objednávateľ vyfakturoval žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 3.300,- Eur. Žalobca túto refakturoval žalovanému s tým, že ide o náhradu škody spôsobenú krádežou žalovaným hliníkových a medených káblov dňa 15.01.2022 v areáli spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. vo výške 3.300,- Eur, vyčíslenej investorom diela spoločnosťou VOLINIA, a.s. podľa článku 8. odsek 8.28 zmluvy o dielo zo dňa 20.09.2021.

7. Súd prvej inštancie uviedol, že v žalobe žalobca uvádzal, že si žalovaný nárok v konaní uplatňuje titulom zmluvnej pokuty voči žalovanému. Z faktúry číslo 20220006 zo dňa 06.05.2022 vo výške 3.300,- Eur však vyplýva fakturácia titulom náhrady spôsobenej škody. Obchodný zákonník upravuje náhradu škody v § 373 a Občiansky zákonník upravuje náhradu škody v ustanovení § 420 a nasl. a zmluvnú pokutu v ustanovení § 544.

8. Pri právnom posudzovaní veci súd prvej inštancie konštatoval, že ide o dva odlišné právne inštitúty, pričom zmluvná pokuta predstavuje zabezpečenie záväzku pre prípad jeho riadneho nesplnenia a náhrada škody predstavuje inštitút zodpovednosti za porušenie povinnosti vyplývajúci zo záväzku. Súčasne je však nevyhnutné podoznieť, že jeden inštitút nevylučuje druhý a teda možno sa súčasne domáhať náhrady škody aj zmluvnej pokuty. Z písomných podaní žalobcu vyplýva, že sa v konaní domáha úhrady zmluvnej pokuty, ktorú odvodzuje od neodovzdania diela v dohodnutom čase. Zmluvnú pokutu mali strany konania dohodnúť tak, že žalovaný je povinný ju zaplatiť vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania s vykonaním prác z dohodnutej ceny diela. Cena diela bola medzi stranami konania určená v hodinovej sadzbe, t.j. 9,- Eur za odpracovanú hodinu. Súd v zmysle uvedeného dospel k záveru, že ak by sa žalobca domáhal nároku titulom zmluvnej pokuty, žalobca riadne nešpecifikoval uplatnenú zmluvnú pokutu, keď síce odkazuje na zmluvnú pokutu, ktorá mu bola vyfakturovaná obchodným partnerom, avšak takúto zmluvnú pokutu nemožno pretransformovať do zmluvného vzťahu so žalovaným. Navyše žalobca bol povinný v prípade, ak si voči žalovanému uplatnil zmluvnú pokutu vo výške vyčíslenej podľa článku VII. bod. 1. zmluvy vyčísliť túto zmluvnú pokutu, čo taktiež neurobil, keď neuviedol koľko dní je žalovaný v omeškaní a neuviedol ani výšku sumy, z ktorej túto zmluvnú pokutu vyčíslil. Okrem toho mal žalobca preukázať aj samotné omeškanie žalovaného s vykonaním diela, pričom sám žalobca predložil do konania listinné dôkazy o úhrade faktúry vystavenej žalovaným za vykonané práce. Z obsahu uzavretej zmluvy pritom nemožno určiť, aké dielo mal vykonať žalovaný, keďže je iba stroho uvedené, že išlo o elektroinštalačné práce, ktoré mali byť bližšie určené v prílohe k zmluve, ktorú žalobca do konania nepredložil.

9. Súd prvej inštancie v odôvodnení ďalej uviedol, že na pojednávaní dňa 22.01.2024 žalobca prostredníctvom svojho zástupcu uviedol, že v rámci žaloby sa voči žalovanému domáha plnenia titulom náhrady škody, ktorá mala žalobcovi vzniknúť tým, že žalovaný kradol v areáli BUKÓZA HOLDING, a.s., t.j. kde vykonával svoje zmluvné povinnosti, čoho dôsledkom zmluvný partner žalobcu (objednávateľ) vyfakturoval žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 3.300,- Eur. Zodpovednosť za škodu je v Obchodnom zákonníku upravená ako zodpovednosť za porušenie povinnosti zo záväzku, teda je koncipovaná ako objektívna zodpovednosť, t.j. zavinenie sa nevyžaduje. Z objektívnej obchodnoprávnej zodpovednosti za škodu je možné sa liberovať. Ak by súd vychádzal z toho, že žalobca si v konaní uplatňuje náhradu škody voči žalovanému, jeho povinnosťou bolo preukázať vznik škody a výšku škody. Žalobca v konaní preukázal, že mu obchodný partner vyfakturoval zmluvnú pokutu vo výške 3.300,- Eur, avšak nepreukázal, že to bolo spôsobené údajnou krádežou žalovaného (z vystavenej faktúry číslo 2022049 žalobcovi objednávatelom vyplýva iba to, že ide o zmluvnú pokutu podľa prílohy k zmluve, ktorá súdu nebola predložená). V samotnej faktúre vystavenej žalobcom žalovanému je ďalej ako predmet jej vystavenia uvedené, že ide o náhradu škody spôsobenú krádežou hliníkových a medených káblov dňa 15.01.2022, vyčíslenú vo výške 3.300,- Eur investorom diela VOLINIA, a.s. podľa zmluvy. Žalobca žiadnym spôsobom toto vyčíslenie v konaní nepreukázal a nepreukázal ani samotnú krádež žalovaného, keď síce predložil zápisnicu o ohliadke miesta činu, z nej však nevyplýva, že bola urobená z dôvodu trestného stíhania vedeného voči žalovanému. Z vyjadrenia právneho zástupcu žalovaného na pojednávaní vyplýva, že voči žalovanému sa vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania krádeže, doposiaľ však nedošlo k právoplatnému rozhodnutiu o jeho vine/nevine, pričom vo veci doposiaľ nebola podaná ani samotná obžaloba. Žalobca teda nepreukázal ani to, že žalovaný bol právoplatne uznaný vinným z tejto krádeže, ktorej sa údajne mal dopustiť. V zmysle uvedených skutočností súd dospel k záveru, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno ohľadom svojich tvrdení (ani v časti uplatneného nároku titulom zmluvnej pokuty, ani v časti náhrady škody), preto súd žalobu v celom rozsahu zamietol.

10. O trovách konania súd prvej inštancie rozhodol podľa § 255 ods. 1, § 262 ods. 1, 2 CSP a priznal úspešnému žalovanému proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %.

11. Proti rozsudku súdu prvej inštancie podal odvolanie žalobca. Odvolanie podal z odvolacích dôvodov podľa § 365 ods. 1 písm. f), g) a h) CSP.

Bol toho názoru, že žalovaný žiadnym spôsobom nepoprel samotný skutok krádeže akého sa mal dopustiť. Teda žalovaný v čase kedy mal vykonať pre žalobcu dielo sa dopustil trestného činu krádeže. Z opatrnosti žalobca uviedol faktúru objednávatel'a na sumu 200,- Eur ako sankciu za krádež a pokus odcudzenia hmotného a nehmotného majetku, kde počas kontroly žalovaného boli nájdené hliníkové káble v zmysle sankčného poriadku Bukózy Holding a.s.

Ku krádeži došlo v čase kedy žalovaný vykonával alebo mal vykonávať práce v zmysle zmluvy. Sankcia 200,- Eur za krádež bola len poriadkovou pokutou, ktorú síce uhradil žalobca. Túto pokutu si z titulu náhrady škody taktiež uplatnil pri najbližšej fakturácii voči žalovanému a odrátal ju z fakturovanej sumy. Súd sa nevysporiadal žiadnym spôsobom s tým, že na jednej strane žalovaný dobrovoľne uhradil 200,- Eur žalobcovi ako poriadkovú sankciu za spôsobenú škodu a z toho istého titulu už žalovaný odmieta nahraďovať vzniknutú škodu spočívajúcu v nevykonaní diela.

K tvrdeniu žalovaného, že zmluvná pokuta nebola titulom krádeže dohodnutá žiadnym spôsobom uviedol, že počas svojej podnikateľskej aktivity v danej oblasti sa nestretol s týmto inštitútom, aby musel do zmluvy o dielo zakomponovať prípadnú možnosť krádeže. Preto ani žalobca nemohol/nevedel ani nemal ako vedieť upraviť takýto možný právny stav, ktorý nastal v danom prípade.

Žalobca bol toho názoru, že súd prvej inštancie sa absolútne vôbec nevysporiadal s tým, že sporné trestné stíhanie nie je ukončené, a ktoré je meritórne alfou a omegou dôležitým pre toto civilné konanie, nakoľko ešte nebolo ukončené a súd rozhodol bez tejto procesnej skutočnosti.

Podľa názoru žalobou je pre kompletne ukončené fázy dokazovania podstatné z titulu, že pri eventuálnom preukázaní viny žalovaného v trestnom konaní by zakladalo príčinnú súvislosť teda kauzálny nexus t. j. medzi konaním a zavinením žalovaného, ktorá podľa právneho názoru už bola preukázaná žalobcom. Súd sa vôbec neoboznámil s trestným spisom vedeným voči žalovanému. Aj keď platí prezumpcia neviny potom žalobca nerozumie z akého dôvodu rozhodol súd prvej inštancie ak teda trestné konanie, o ktorom mal vedomosť nebolo v čase rozhodnutia žiadnym spôsobom zastavené. Predpokladať výsledok trestného stíhania je podľa názoru žalobcu porušením zásady nestrannosti,

pričom v každom ukončenom trestnom stíhaní sa zväčša odkazuje na uplatnenie náhrady škody v civilnom konaní.

12. Dodal, že žalobca vyčíslil škodu uvedením sumy 3.300,- Eur, pričom sumu 200,- Eur žalovaný uhradil žalobcovi vo forme faktúry, teda na túto sumu si neuplatnil svoj nárok. Počet dní vyplýva z platne a riadne uzatvorenej zmluvy medzi žalobcom a žalovaným. Zo zmluvy jednoznačne vyplýva do kedy mal žalovaný dielo vykonať a taktiež žalobca uviedol dátum a doložil správu privolanej polície kedy došlo k predmetnej krádeži. Žalobca preukázal vznik aj výšku škody.

V podanom odvolaní žalobca poukazoval na skutočnosť, že zmluvná pokuta a náhrada škody predstavujú dva odlišné právne inštitúty. Zmluvná pokuta predstavuje zabezpečenie záväzku pre prípad jeho riadneho nesplnenia a náhrada škody predstavuje inštitút zodpovednosti za porušenie povinnosti vyplývajúci zo záväzku. Súčasne je však nevyhnutne podotknúť, že jeden inštitút nemôže vylúčiť druhý a možno sa domáhať súčasne oboch.

Spáchanie trestného činu okrem iného so sebou prináša aj riešenie otázky existencie a náhrady spôsobenej škody. Škodu je pritom potrebné chápať v širšom zmysle, nie len ako škodu majetkovú, ale aj škodu na zdraví, či iných právach poškodeného, pričom je rozhodujúce, že medzi trestným činom a škodlivým následkom je určité vnútorné prepojenie, teda že škoda vznikla v dôsledku spáchania trestného činu osoby, voči ktorej sa vedie trestné konanie. Z rozhodovacej praxe súdov vyplýva, že pre splnenie podmienky náhrady škody postačuje, aby poškodený uviedol aspoň minimálnu výšku spôsobenej škody, resp. uviedol údaje, z ktorých je výška nároku na náhradu škody zrejma (R11/1967). Na vznik práva na náhradu škody musia byť splnené podmienky vyplývajúce z tzv. príčinnej súvislosti (kauzálneho nexusu) medzi porušením povinnosti a vzniknutou škodou. Uvedené tvrdenie skonštatoval aj Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze pod sp. zn. I. ÚS 177/08 zo dňa 1. marca 2010, podľa ktorého je základnou podmienkou vzniku zodpovednostného vzťahu príčinná súvislosť medzi konaním (opomenutím) škodcu a vzniknutou škodou u poškodeného, ktorá musí byť predvídateľná. Uvedené je explicitne vyjadrené aj v normatívnom texte Obchodného zákonníka, ktorý uvádza, že kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane.

13. Navrhol napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na nové prejednanie, resp. aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil a vyhovel žalobe. Zároveň si uplatnil náhradu trov konania.

14. Žalovanému bolo doručené na vyjadrenie odvolanie žalobcu. Tento sa k podanému odvolaniu nevyjadril.

15. Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 34 ods. 1 CSP) prejednal odvolanie žalobcu, ktoré bolo podané v zákonnej lehote oprávnenou osobou proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné, bez nariadenia pojednávania, pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu, na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie podľa § 385 ods. 1 CSP a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je nedôvodné.

16. Rozsudok odvolacieho súdu bol v zmysle § 378 ods. 1 a § 219 ods. 1 CSP odvolacím súdom verejne vyhlásený, čo bolo podľa § 219 ods. 3 CSP oznámené na úradnej tabuli krajského súdu.

17. Žalobca podanie odvolania odôvodnil odvolacími dôvodmi podľa § 365 ods. 1 písm. f), g) a h) CSP.

18. V zmysle odvolacej námietky podľa § 365 ods. 1 písm. g) CSP zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené. Podľa § 366 CSP prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak sa týkajú procesných podmienok, vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu, má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, alebo ich strana bez svojej viny nemohla uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.

19. Odvolací súd je toho názoru, že žalobca v podanom odvolaní nijako nešpecifikuje odvolaciu námietku podľa § 365 ods. 1 písm. g) CSP v zmysle ktorej zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo procesného útoku, ktoré neboli uplatnené. V podanom odvolaní žalobca neuvádza žiadne takéto prostriedky, ktoré z jeho strany neboli uplatnené a ktoré

uplatňuje až teraz v podanom odvolaní. Preto ani túto odvoláciu námietku nemožno vyhodnotiť inak ako nedôvodnú.

20. Pokiaľ prostriedkami procesného útoku myslel žalobca zabezpečenie trestného spisu, tak tento dôkaz nenavrhol nielenže vykonať v rámci odvolacieho konania, ale ani v rámci konania na súde prvej inštancie. V prípade jeho návrhu v rámci odvolacieho konania, by však odvolací súd musel na takýto návrh hľadieť ako na novotu v rámci odvolacieho konania a ako taký nepripustiť, keďže ho mohol žalobca navrhnúť už v rámci konania na súde prvej inštancie.

21. Aj keď základom rozhodnutia odvolacieho súdu je aplikácia ustanovenia § 387 ods. 2 CSP, keďže sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku, a preto na jeho skutkové a právne závery odkazuje, považuje za potrebné na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia a k odvolacím dôvodom žalobcu uviesť nasledovné:

22. Odvolací súd zdôrazňuje, že predmetom konania bolo uplatnenie si sumy 3.300,- Eur zo strany žalobcu proti žalovanému z titulu náhrady škody. Aj keď žalobca viackrát počas konania uvádzal iné nároky (zmluvná pokuta), z ktorých si uplatňuje zaplatenie predmetnej sumy tak na poslednom pojednávaní vo veci ozrejmil, že ide o zaplatenie z titulu náhrady škody.

23. Odvolací súd uvádza, že súd prvej inštancie vo svojom rozhodnutí aj správne poukázal nato, že aj keby si žalobca uplatnil nárok na zaplatenie žalovanej sumy z titulu zmluvnej pokuty dospel by súd k rovnakému záveru a žalobu by zamietol. Súd prvej inštancie aj náležite odôvodnil, prečo by aj nárok žalobcu z titulu zaplatenia zmluvnej pokuty by bol nedôvodný. S týmto záverom sa odvolací súd stotožňuje.

24. Odvolací súd dáva dôraz na princíp právnej istoty. Na zachovanie princípu právnej istoty je nevyhnutné ako aj z dôvodu účinnej procesnej obrany je nevyhnutné, aby žalobca jasne a určito formuloval, z akého právneho titulu sa domáha zaplatenia pohľadávky proti žalovanej strane. Iba v prípade jasného vymedzenia uplatneného právneho titulu zo strany žalobcu môže totiž žalovaná strana pristúpiť k účinnej procesnej obrane. V opačnom prípade by lavírovanie medzi rôznymi právnymi titulmi uplatnenej pohľadávky zo strany žalobcu vytvorilo stav právnej neistoty a v konečnom dôsledku by viedlo k porušeniu práva na spravodlivý proces na strane žalovaného.

25. Odvolací súd však podotýka, že žalobca v konečnom dôsledku jasne vymedzil právny titul uplatnenej pohľadávky a to z titulu náhrady škody.

26. K námietkam žalobcu týkajúcim sa pochybenia súdu, že nevyčkal na závery trestného stíhania žalovaného ako aj nevyžiadania trestného spisu zo strany súdu, odvolací súd uvádza, že takéto procesné návrhy žalobca v priebehu konania na súde prvej inštancie nenavrhol. Teda nenavrhol prerušenie konania do skončenia trestného konania proti žalovanému a ani nenavrhol vyžiadania trestného spisu v trestnej veci žalovaného. Z obsahu spisu nič tomu nenasvedčuje. Tým, že žalobca nenavrhol súdu prvej inštancie uskutočnenie týchto procesných úkonov nemohol súd ani na túto skutočnosť reagovať, keďže žalobca bol v konaní nečinný. Pokiaľ by žalobca uplatnil tieto procesné návrhy, súd prvej inštancie by na tieto reagoval a takisto by zdôvodnil, či návrhu žalobcu vyhovie alebo nevyhovuje. Keďže sa tak zo strany žalobcu nestalo nebolo povinnosťou súdu dávať odpovede na žalobcom uvádzané skutočnosti, ktoré namieta v odvolacom konaní.

27. Pokiaľ žalobca uvádza, že preukázal vznik aj výšku škody ako aj kauzálny nexus odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia súdu prvej inštancie týkajúcim sa právneho zhodnotenia uplatneného nároku žalobcu z titulu náhrady škody a na tieto závery v plnom rozsahu poukazuje.

28. Žalobca nijako v konaní na súde prvej inštancie a rovnako ani v odvolacom konaní nešpecifikoval jasne a určito práce, z ktorých vyplýva jeho nárok na náhradu škody a ktoré nemal žalovaný vykonať (nenavrhol ohľadne tejto skutočnosti ani žiadne dôkazy), neohraničil ani časový okamih dokedy mal vytykané práce vykonať. Navyše zo samotnej zmluvy o dielo uzavretej medzi stranami vyplýva, že žalobca mal vykonávať elektroinštalačné práce, pričom ich bližšia špecifikácia mala byť určená v prílohe k zmluve, ktorú však žalobca nepredložil. Žalobca teda neuniesol dôkazné bremeno o rozsahu prác,

ktoré mali byť podľa jeho tvrdenia zo strany žalovaného vykonané, ale vykonané neboli. Rovnako ani zo žalobcom predloženej zápisnice o ohliadke miesta činu nevyplýva, že táto sa týkala krádeže, za ktorú zodpovedá žalovaný. Takisto žalobca v konečnom dôsledku ani neozrejmil ako vypočítal ním uplatnenú výšku náhradu škody v sume 3.300,- Eur. Výšku uplatneného nároku žalobca automaticky prevzal z faktúry vyúčtovanej jemu, pričom nezohľadnil záväzkový vzťah medzi ním a žalovaným. Odvolací súd podotýka, že aj v tejto časti bol vlastne žalobca nečinný a neuniesol dôkazné bremeno.

29. Žalobca v odvolaní uviedol, že počas podnikateľskej aktivity sa nestretol s tým, aby musel zakomponovať do zmluvy o dielo zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade krádeže. Odvolací súd k tomu uvádza, že samotný žalobca vlastne priznal, že žalobou uplatnený nárok nemôže vyplývať zo zmluvnej pokuty, ktorá musí byť navyše písomne dojednaná, keďže nebola zmluvná pokuta pre takýto prípad ani dojednaná. Je povinnosťou zmluvných strán dojsť k dohode a upraviť si svoje záväzkové vzťahy tak, aby v čo najširšej miere riešili možné situácie, ktoré pri podnikaní môžu vzniknúť, pričom žalobca ako účastník zmluvy mal možnosť navrhnúť jej znenie.

30. Odvolací súd k tomu dodáva, že vzťah medzi sporovými stranami je obchodnoprávnym vzťahom a strany doň vstúpili ako podnikatelia. Pri podnikateľoch zákon predpokladá vyššiu mieru opatrnosti a zodpovednosti pri vykonávaní ich podnikateľskej činnosti, pretože podnikateľ vstupuje do právnych vzťahov ako profesionál a podnikanie vykonáva „na vlastnú zodpovednosť“, t.j. musí znášať podnikateľské riziko prítomné v podnikaní. Žalobca ako odborne spôsobilá osoba si mal vymieniť zmluvné dojednanie, ktoré by ho oprávňovalo na zaplatenie zmluvnej pokuty aj v prípade, z ktorého si (pôvodne) uplatňoval zmluvnú pokutu. Odvolací súd podotýka, že nie je úlohou súdu bez osvedčenia ďalších relevantných skutočností realizovať výklad jednotlivých ustanovení zmlúv inak, ako si ich zmluvné strany dohodli.

31. Rovnako ako žalobca v podanom odvolaní aj odvolací súd poukazuje na judikát ako aj nález Ústavného súdu SR uvedený žalobcom a dáva do pozornosti, že žalobca žiadnym spôsobom nepreukázal porušenie povinnosti žalovaným zo záväzkového vzťahu ani to, že škoda vznikla v dôsledku trestného činu žalovaného a už vôbec nesplnil podmienku preukázania príčinnej súvislosti medzi konaním žalovaného a vznikom škody. Takisto nepreukázal žiadnymi dôkazmi výšku uplatneného nároku.

32. Na zvýraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia odvolací súd dodáva, že súd prvej inštancie napadnutý rozsudok odôvodnil v dostatočnom rozsahu (v zmysle zásad uvedených v ust. § 220 CSP) tak, aby bol pre strany sporu, ale aj pre tretie osoby zrozumiteľný. Písomné vyhotovenie rozsudku je v súlade s § 220 ods. 2 CSP, keďže závery v ňom obsiahnuté sú dostatočné, keď súd prvej inštancie náležite sumárne posúdil skutkové zistenia v nadväznosti na vyhodnotenie celkovej dôkaznej situácie, čím napadaný rozsudok tak naplňuje požiadavku zrozumiteľnosti a presvedčivosti a preukázateľnosti. V danej veci súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého rozhodnutia dostatočným spôsobom vysvetlil z akého dôvodu považoval žalobu žalobcu za nedôvodnú.

33. Odvolací súd uvádza, že žalobca odvolaním napadol rozsudok súdu prvej inštancie aj z dôvodu nesprávnych skutkových zistení (§ 365 ods. 1 písm. f/ CSP). Odvolací súd vo všeobecnosti k námietke ohľadom nesprávnych skutkových zistení súdu prvej inštancie uvádza, že ak žalobca v podanom odvolaní namietal skutkové závery súdu prvej inštancie, jeho námietka vo svojej podstate smeruje voči výsledkom hodnotenia vykonaných dôkazov zo strany súdu prvej inštancie. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 14.09.2011, sp. zn. 3Cdo 204/2009, v zmysle ktorého „... dôkazy hodnotí súd podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo (§ 191 ods. 1 CSP)“.

34. Do práva na spravodlivý proces nepatrí právo strany sporu, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnymi názormi, navrhovaním a hodnotením dôkazov (IV. ÚS 252/04) a aby bolo rozhodnuté v súlade s požiadavkami a právnymi názormi strán sporu (I. ÚS 50/04). Do obsahu tohto základného práva nepatrí ani právo účastníka konania vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia ním navrhnutých dôkazov súdom alebo dožadovať sa ním navrhnutého spôsobu hodnotenia vykonaných dôkazov (I. ÚS 97/97).

35. Zákon nepredpisuje a ani predpisovať nemôže pravidlá, z ktorých by malo vychádzať hodnotenie jednotlivých dôkazov, tak hodnotenie ich vzájomnej súvislosti. Je tomu preto, že hodnotenie dôkazov je zložitý myšlienkový postup, ktorého podstatou sú jednak dielčie, jednak komplexné závery sudcu o vierohodnosti správ získaných vykonaním dôkazov, ktoré sú potom podkladom pre záver o tom, ktoré skutočnosti stranami tvrdené má sudca za preukázané, a ktorými tvorí zistený skutkový stav. Základom hodnotiaceho postupu sudcu sú okrem ľudských a odborných skúseností pravidlá logického myslenia, ktorá tradičná logika formuluje do základných logických zásad. Je na zvážení súdu, ktorému dôkaznému prostriedku prizná väčšiu vypovedaciu schopnosť a vierohodnosť. Pritom súd nie je viazaný žiadnym poradím významu a dôkaznej sily jednotlivých dôkazov.

36. Odvolací súd nezistil taký postup súdu prvej inštancie, ktorý by znamenal vybočenie z kritérií vyššie uvedeného hodnotenia dôkazov. Rozhodnutie súdu prvej inštancie sa opiera o nesporné tvrdenia a relevantné dôkazy produkované stranami v prvoinštančnom konaní.

37. Odvolací súd dodáva, že súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené stranou sporu, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov uvádzaných stranou sporu, čo sa nepochybne v prejednávanej veci stalo [porovnaj napr. m.m. rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 25.9.2012 vo veci Vojtěchová proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 59102/08), nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 14.9.2011, č.k. I. ÚS 361/2010 rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 17.6.2009, sp.zn. 5 M Cdo 8/2008].

38. Odvolací súd z odôvodnenia rozsudku súdu prvej inštancie nezistil rozpor skutkových okolností a právnych argumentov s pravidlami formálnej logiky. Napadnutý rozsudok dáva jasné a zrozumiteľné odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany. Z odôvodnenia súdneho rozhodnutia vyplýva vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej. Zároveň sa rozhodnutie súdu prvej inštancie opiera o nesporné tvrdenia a relevantné dôkazy produkované stranami v prvoinštančnom konaní. Odvolací súd preto konštatuje, že vo vzťahu k žalobcom tvrdeným pochybeniam súdu prvej inštancie, ktoré mali viesť k nesprávnym skutkovým zisteniam alebo právnemu posúdeniu veci, či k nesprávnemu rozhodnutiu vo veci (odvolacie dôvody podľa § 365 ods. 1 písm. f/ a h/ CSP), odvolací súd preskúmaním predloženého súdneho spisu, či podaného odvolania nezistil v konaní pred súdom prvej inštancie také pochybenia, ktoré svojou intenzitou mohli viesť k vecne nesprávnemu výroku rozsudku súdu prvej inštancie.

39. Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd prvej inštancie vo veci dostatočne zistil skutkový stav, vec správne právne posúdil a vo veci rozhodol správne, keď žalobu žalobcu zamietol z dôvodu, že žalobca neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že žalovaný je povinný zaplatiť mu sumu, ktorej zaplataenia sa v konaní domáhal. Preto odvolací súd napadnuté rozhodnutie ako vecne správne podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil. Taktiež potvrdil závislý výrok rozsudku súdu prvej inštancie o trovách konania ako vecne správny.

40. O trovách tohto odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 CSP v spojení s ustanovením § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 CSP tak, že žalovanému, ktorý bol v tomto odvolacom konaní úspešný priznal plnú náhradu trov odvolacieho konania, ktoré je povinný nahradiť neúspešný žalobca. O výške trov tohto odvolacieho konania podľa § 262 ods. 2 CSP rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením.

41. Rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2 posledná veta CSP).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa v ustanovení § 419 CSP.

Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané, dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP) Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plyní znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 CSP.

Dovolať musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom, okrem prípadov uvedených v § 429 ods. 2 CSP, ak má dovolateľ sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Inak dovolací súd dovolanie odmietne podľa § 447 písm. c) CSP.

V dovolaní podľa § 428 CSP sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).